

Проект!

Закон за изменение и допълнение на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

(обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г., изм., бр. 41 от 2024 г. и бр.13 от 2026 г.)

§ 1. В чл. 28, ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. да са в количество и да притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, ремонтпригодност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките, и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от продавача или от негово име, или от други лица, или от името на тези лица на предходен етап от веригата от сделки, включително от производителя, съдържащи се например, в рекламата или в етикета.“

§ 2. В чл. 31 се създава ал. 5 :

„(5) В случаите по чл. 33, ал. 2, когато потребителят избере да се извърши ремонт като средство за правна защита за привеждане на стоката в съответствие, срокът по ал. 1 се удължава еднократно с една година.“

§ 3. В чл. 33 се създава ал. 2а:

„(2а) Преди да предостави средство за правна защита за привеждане на стоката в съответствие, продавачът информира потребителя за правото му да избере между ремонт и замяна на стоката, и за удължаване на срока на отговорност на продавача, съгласно чл. 31, ал. 5.“

§ 4. В чл. 34 се създава ал. 2а:

„(2а) По време на ремонта на стоката съгласно ал. 1 и 2 в зависимост от вида на стоката, поспециално от необходимостта потребителят да разполага със стоката постоянно, продавачът може да предостави на потребителя безплатно заместваща стока, включително и обновена стока. По изрично искане на потребителя продавачът може да му предостави обновена стока, за да изпълни задължението си да замени стоката.“

§ 5. В глава трета се създава раздел V с чл. 40а – 40ж:

„Раздел V Насърчаване ремонта на стоки

Чл. 40а. (1) Разпоредбите на този раздел се прилагат за ремонт на стоки, закупени от потребители, когато повредата на стоката възникне или се появи след изтичането на срока на отговорност по чл. 31.

(2) Всеки договор, който във вреда на потребителя изключва прилагане на разпоредбите на този раздел, отклонява се от тях или изменя действието им, не е обвързващ за потребителя.

(3) „Стока“ по смисъла на този раздел е понятие, съгласно §6, т. 18 от допълнителните разпоредби, с изключение на вода, газ и електрическа енергия.

(4) „Производител“ по смисъла на този раздел е понятие, съгласно чл. 2, т. 42 от Регламент (ЕС) 2024/1781 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране за устойчиви продукти, за изменение на Директива (ЕС) 2020/1828 и Регламент (ЕС) 2023/1542 и за отмяна на Директива 2009/125/ЕО, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2024/1781“.

(5) Разпоредбите на чл. 40в и 40г се прилагат само за стоки, за които в актовете на Европейския съюз, посочени в приложение II на Директива (ЕС) 2024/1799 на Европейския

парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година за общите правила за насърчаване на ремонта на стоки и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и директиви (ЕС) 2019/771 и (ЕС) 2020/1828 (ОВ, L 10.07.2024 г.), наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2024/1799“, се съдържат изисквания за ремонтпригодност, съобразно изискванията за отделните стоки.

Чл. 406. (1) Лицата, предоставящи услуги за ремонт, могат да предоставят на потребителя европейски формуляр за информация за ремонт на стоки, съгласно приложение № 1.

(2) Европейският формуляр за информация за ремонт на стоки се предоставя безплатно, на траен носител и в разумен срок след искане от страна на потребителя, преди да бъде обвързан от договор за предоставяне на услуги за ремонт.

(3) Когато е необходимо извършването на диагностичен преглед на повредената стока, включително физически преглед или преглед от разстояние за установяване естеството на повредата и вида на ремонта и за да се изчисли цената на ремонта, лицето предоставящо услуги за ремонт може да поиска от потребителя да заплати разходите за извършване на диагностичен преглед. В този случай, лицето предоставящо услуги за ремонт, информира потребителя предварително за разходите за извършване на диагностичен преглед.

(4) В европейския формуляр за информация за ремонт на стоки се посочват ясно и разбираемо следните условия за ремонт:

1. име/наименование на лицето, предоставящо услуги за ремонт;
2. седалище и адрес на управление на лицето, предоставящо услуги за ремонт, телефонният му номер и адресът на електронната му поща, и когато е приложимо, други средства за онлайн комуникация, които позволяват на потребителя да се свърже и да общува бързо, по достъпен начин и ефективно с лицето, предоставящо услуги за ремонт;
3. стоката, която трябва да се ремонтира;
4. естеството на повредата и вида на предложения ремонт;
5. цената, или когато цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници, начинът, по който цената ще бъде изчислена, и максималната цена за ремонта;
6. срок за извършване на ремонта;
7. наличие на временно заместващи стоки по време на ремонта и разходите (ако има такива) за потребителя за временната замяна на стоката;
8. мястото, където потребителят предава стоката за ремонт;
9. когато е приложимо, наличие на допълнителни услуги, предлагани от лицето, предоставящо услуги за ремонт като демонтиране, инсталиране и транспорт и подробна информация за разходите за тези услуги, ако има такива за потребителя;
10. срокът, за който е валиден европейският формуляр за информация за ремонт на стоките;
11. когато е приложимо, допълнителна информация.

(5) Лицето, предоставящо услуги за ремонт, не може да променя условията за ремонт, посочени в европейския формуляр за информация за ремонт на стоки за срок от 30 календарни дни, считано от датата на предоставяне на формуляра на потребителя. Лицето, предоставящо услуги за ремонт, и потребителят могат да уговорят по-дълъг срок на валидност на условията, посочени в европейския формуляр за информация за ремонт на стоките. Когато в рамките на срока на валидност на европейския формуляр за информация за ремонт на стоки потребителят приеме условията, посочени във формуляра, лицето, предоставящо услуги за ремонт, е длъжно да извърши услугата за ремонт, съгласно тези условия.

(6) Когато лицето, предоставящо услуги за ремонт, е предоставило изчерпателно попълнен и точен европейски формуляр за информация за ремонт на стоки, се счита че е изпълнило изискванията за предоставяне на информацията относно:

1. основните характеристики на услугата за ремонт, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на потребителите и чл. 24, ал. 1, т. 10 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги;
2. името/наименованието и данните за контакт на лицето, предоставящо услуги за ремонт, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на потребителите;

чл. 24, ал.1, т. 1 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги, и чл. 4, ал. 1, т. 1- 4 от Закона за електронната търговия;

3. крайната цена, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 и чл. 47, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на потребителите; по чл. 24, ал. 1, т. 9 и чл. 24, ал. 3, т. 1 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги;

4. условията за изпълнение на услугата за ремонт и срока за изпълнение, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 47, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 40в. (1) По искане на потребителя производителят е длъжен да ремонтира стоките, за които в правните актове на Европейския съюз, посочени в приложение II на Директива (ЕС) 2024/1799, са установени изисквания за ремонтпригодност. Производителят не е длъжен да ремонтира стоки, чийто ремонт е невъзможен.

(2) Производителят може да възложи ремонта на стоките на подизпълнител.

(3) Ремонтът на стоките се извършва при следните условия:

1. безплатно или на разумна цена;

2. в разумен срок, считано от момента, в който производителят е получил стоката от потребителя или е получил достъп до стоката от потребителя;

3. производителят може да предостави на потребителя заместваща стока безплатно или срещу разумна сума по време на ремонта; и

4. в случаите, когато ремонтът е невъзможен, производителят може да предложи на потребителя обновена стока.

(4) Когато производителят, който е длъжен да ремонтира стоката, е установен в държава, която не е член на Европейския съюз, задължението за ремонт се изпълнява от неговия упълномощен представител в Европейския съюз. Ако производителят няма упълномощен представител, вносителят на стоката изпълнява задължението на производителя. Ако няма вносител, задължението на производителя се изпълнява от дистрибутора.

(5) Упълномощеният представител на производителя, вносителят или дистрибуторът може да възложи ремонта на стоката на подизпълнител.

(6) Производител, който доставя резервни части и инструменти за ремонт на стоки, за които се прилагат изисквания за ремонтпригодност, предлага тези резервни части и инструменти на разумна цена, която не възпрепятства потребителя от извършването на ремонт.

(7) Производителят, съответно упълномощеният представител, вносителят или дистрибуторът трябва да обезпечат, че потребителят има достъп до информацията относно ориентировъчните цени, приложими за обичайния ремонт на стоки, за които се прилагат изискванията за ремонтпригодност, на свободно достъпен уебсайт.

(8) Производителят не може да прилага договорни условия, да използва хардуерни или софтуерни техники, които биха попречили на ремонта на стоки, за които има изисквания за ремонтпригодност, освен ако това не е оправдано от законни и обективни фактори, като например защитата на правата на интелектуална собственост в съответствие с правните актове на Европейския съюз и/или националното законодателство. Производителят не може да възпрепятства лицата, предоставящи услуги за ремонт, да използват оригинални резервни части, или използвани резервни части, включително съвместими резервни части, и резервни части, произведени чрез триизмерен печат, при условие, че тези резервни части отговарят на изискванията на законодателството, като изискванията за безопасност на стоките, или за спазване на правата на интелектуална собственост.

(9) Разпоредбата на ал. 8 не възпрепятства изискванията за стоките, за които в правните актове на Европейския съюз, посочени в приложение II на Директива (ЕС) 2024/1799, са установени изисквания за ремонтпригодност и на европейското и национално законодателството за защита на правата върху интелектуалната собственост.

(10) Производителят не може да откаже ремонт на стока, за която има изисквания за ремонтпригодност, единствено на основание, че предишен ремонт на тази стока е бил извършен от други лица, предоставящи услуги за ремонт, или от други лица.

(11) Потребителите могат, по техен избор, да поискат ремонт на стока, от всяко лице, предоставящо услуги за ремонт.

Чл.40г. Производителят, съответно упълномощеният представител на производителя, вносителят или дистрибуторът е длъжен да предоставя безплатно, по леснодостъпен, ясен и разбираем начин информация за услугите за ремонт, които предлага за срока на задължението за извършване на ремонт, съгласно чл. 40в. Тази информация може да бъде предоставяна и след изтичането на този срок.

Чл. 40д (1). Потребителите могат да използват европейската онлайн платформа за ремонт на стоки на Европейската комисия, съгласно Директива (ЕС) 2024/1799, съдържаща национално подразделение за Република България, която дава възможност на потребителите да намират лица, предоставящи услуги за ремонт, продавачи на обновени стоки и купувачи на повредени стоки за обновяване. Използването на националното подразделение на европейската онлайн платформа за ремонт на стоки е безплатно за потребителите.

(2) Лицата, предоставящи услуги за ремонт, продавачите на обновени стоки и купувачите на повредени стоки за обновяване могат да се регистрират в националното подразделение на европейската онлайн платформа за ремонт на стоки.

(3) Националното подразделение на европейската онлайн платформа за ремонт на стоки:

1. включва функции за търсене на стоки, местоположение на услугите за ремонт, включително функция за показване на карта, предоставяне на трансгранични услуги, условия за ремонт, включително срок за извършване на ремонта, наличие на временно заместващи стоки, място където потребителят предава стоките за ремонт, наличие и условия за допълнителни услуги, включително демонтиране, инсталиране и транспорт, предлагани от лицата, предоставящи услуги за ремонт, както и приложимите европейски или национални стандарти за качество в областта на ремонта;

2. включва функция за търсене с цел намиране на продавачи на стоки, които са били обновени и на купувачи на повредени стоки за обновяване,

3. позволява на потребителите да поискат европейския формуляр за информация за ремонт на стоки от лицата, предоставящи услуги за ремонт;

4. дава възможност за редовно актуализиране на координатите за връзка и на услугите от лицата, предоставящи услуги за ремонт;

5. позволява на лицата, предоставящи услуги за ремонт, да посочат, че спазват приложимите европейски или национални стандарти за качество в областта на ремонта на стоки;

6. осигурява достъпност чрез интернет страницата <https://egov.bg/wps/portal/egov/vashata%20evropa/nachalo>, свързан с Единната цифрова платформа, създадена с Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012;

7. е достъпна за хората с увреждания;

8. осигурява на ползвателите формуляри за контакт с цел съобщаване за технически проблеми, свързани с функционирането на европейската онлайн платформа за ремонт на стоки, както и неточности по отношение на информацията, предоставена от лицата, предоставящи услуги за ремонт, и когато е приложимо, от продавачите на стоки, които са били обновени, или от купувачите на повредени стоки за обновяване.

(4) Комисията за защита на потребителите информира потребителите, лицата, предоставящи услуги за ремонт на стоки, продавачите на обновени стоки, купувачите на повредени стоки за обновяване и продавачите на стоки за европейската онлайн платформа за ремонт на стоки. Комисията за защита на потребителите публикува на интернет страницата си информация за националното подразделение на европейската онлайн платформа за ремонт на стоки, както и електронна връзка към интернет страницата на националното подразделение на европейската онлайн платформа за ремонт на стоки.

Чл. 40е. (1) Комисията за защита на потребителите е национално звено за контакт за администриране на националното подразделение на европейската онлайн платформа за ремонт на стоки и установява и прилага административните условия за функциониране на

националното подразделение на платформата и оказва съдействие на Европейската комисия във връзка с функционирането на националното подразделение.

(2) Комисията за защита на потребителите информира потребителите за техните права относно ремонта на стоки и за средствата за упражняване на тези права, включително и чрез националната интернет страница <https://egov.bg/wps/portal/egov/vashata%20evropa/nachalo>.

Чл. 40ж. (1) Комисията за защита на потребителите, сдруженията на потребителите и организациите за опазване на околната среда могат да предявят иск за:

1. преустановяване или забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;

2. обезщетение на претърпени от потребителите вреди, които са причинени в следствие на нарушение на колективните интереси на потребителите.

(2) Нарушение на колективните интереси на потребителите е всяко действие, което уврежда колективни интереси на потребителите и противоречи на разпоредбите на този раздел.

(3) Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда на глава тридесет и трета от Гражданския процесуален кодекс.“

§ 6. В чл. 63 думите „300 до 1 500 лв.“ се заменят с „200 до 1 000 евро“, а думите „500 до 3 000 лв.“ се заменят с „400 до 2 000 евро“.

§ 7. В чл. 64 думите „500 до 2 500 лв.“ се заменят с „400 до 1 500 евро“, а думите „500 до 3 000 лв.“ се заменят с „400 до 2 000 евро“.

§ 8. В чл. 65 думите „100 до 1 000 лв.“ се заменят с „100 до 600 евро“, а думите „500 до 3 000 лв.“ се заменят с „400 до 2 000 евро“.

§ 9. В чл. 66 думите „300 до 1 500 лв.“ се заменят с „200 до 1 000 евро“, а думите „500 до 3 000 лв.“ се заменят с „400 до 2 000 евро“.

§ 10. В чл. 67 думите „200 до 1 000 лв.“ се заменят с „200 до 700 евро“, а думите „500 до 2 000 лв.“ се заменят с „400 до 2 000 евро“.

§ 11. В чл. 68 думите „100 до 1 000 лв.“ се заменят с „100 до 600 евро“, а думите „500 до 3 000 лв.“ се заменят с „400 до 2 000 евро“.

§ 12. В чл. 69 думите „300 до 1 000 лв.“ се заменят с „200 до 600 евро“, а думите „500 до 3 000 лв.“ се заменят с „400 до 2 000 евро“.

§ 13. Създава се чл. 69а:

„Чл. 69а. За нарушение на разпоредбата на чл. 33, ал. 2а на виновните лица се налага глоба в размер от 200 до 500 евро, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 400 до 2 000 евро.“

§ 14. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:

1. След думите „чл. 34“ се поставя запетая и се добавят думите „ал. 1, ал. 2 и ал.3 – 5“.

2. Думите „500 до 2 500 лв.“ се заменят с „300 до 1 500 евро“, а думите „500 до 3 000 лв.“ се заменят с „400 до 2 000 евро“.

§ 15. В чл. 71 думите „500 до 1 000 лв.“ се заменят с „300 до 700 евро“, а думите „500 до 1 500 лв.“ се заменят с „400 до 1 000 евро“.

§ 16. Създават се чл. 71а – 71в:

„Чл. 71а. За нарушение на разпоредбата на чл. 40б, ал. 1 - 5 на виновните лица се налага глоба в размер от 300 до 1 500 евро., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 400 до 2 000 евро.

Чл. 71б. За нарушение на разпоредбата на чл. 40в, ал. 1, 3, 4, ал. 6 - 8 и ал. 10 на виновните лица се налага глоба в размер от 300 до 2 000 евро., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 600 до 3 000 евро.

Чл. 71в. За нарушение на разпоредбата на чл. 40г на виновните лица се налага глоба в размер от 300 до 1 500 евро., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 400 до 2 000 евро.“

§ 17. В чл. 72 думите „500 до 2 000 лв.“ се заменят с „300 до 1 500 евро“, а думите „500 до 3 000 лв.“ се заменят с „400 до 2 000 евро“.

§ 18. В чл. 73 думите „200 до 1 000 лв.“ се заменят с „200 до 600 евро“, а думите „300 до 1 500 лв.“ се заменят с „400 до 1 000 евро“.

§ 19. В чл. 74 думите „100 до 3 000 лв.“ се заменят с „100 до 2 000 евро“, а думите „1 000 до 3 000 лв.“ се заменят с „1 000 до 2 000 евро“.

§. 20. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 6 се създават т. 27 – 33:

„27. „Лице, предоставящо услуги за ремонт“ е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия, предоставя услуги за ремонт, включително производителите и продавачите, които предоставят услуги за ремонт и доставчиците на услуги за ремонт, независимо от това дали действат като независими, или са свързани с производителите или продавачите.

28. „Ремонт“ е ремонт, съгласно определението в чл. 2, т. 20 от Регламент (ЕС) 2024/1781.

29. „Упълномощен представител“ е упълномощен представител, съгласно определението в чл.2, т. 43 от Регламент (ЕС) 2024/1781.

30. „Вносител“ е вносител, съгласно определението в чл.2, т. 44 от Регламент (ЕС) 2024/1781.

31. „Дистрибутор“ е дистрибутор, съгласно определението в чл.2, т. 45 от Регламент (ЕС) 2024/1781.

32. „Обновяване“ е обновяване, съгласно определението в чл.2, т. 18 от Регламент (ЕС) 2024/1781.

33. „Изисквания за ремонтпригодност“ са изискванията, предвидени в актовете на Европейския съюз, посочени в приложение II на Директива (ЕС) 2024/1799, относно ремонта на дадена стока, включително и изискванията, имащи за цел по-лесното разглобяване, достъпа до резервни части, приложимата информация и инструменти, свързани с ремонта на стоките или за конкретни компоненти на стоките.“

2. В § 7 се създава т. 3:

„ 3. Директива (ЕС) 2024/1799 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година за общите правила за насърчаване на ремонта на стоки и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и директиви (ЕС) 2019/771 и (ЕС) 2020/1828 (ОВ, L 10.07.2024 г.).“

3. Навсякъде в текстовете на закона думите "министъра на икономиката и индустрията" и "Министерството на икономиката и индустрията" се заменят съответно с "министъра на икономиката, инвестициите и индустрията" и "Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 21. Законът влиза в сила от 31 юли 2026 г., като §1 – §4 се прилагат за договори за продажба, сключени след 30 юли 2026 г.

Законът е приет от 52-то Народно събрание на 2026 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Приложение № 1 по чл. 40б

Европейски формуляр за информация за ремонт на стоки

Част I

Име и координати за връзка на лицето, предоставящо услугата за ремонт

Лице, предоставящо услугата за ремонт	[Име]
Адрес	[Географски адрес, предназначен за използване от потребителя]
Телефонен номер	

Адрес на електронна поща	
Ако са посочени от лицето, предоставящо услугата за ремонт: други средства за онлайн комуникация, които позволяват на потребителя бързо и ефикасно да се свърже и да общува с лицето, предоставящо услугата за ремонт.	

В полетата, заградени с квадратни скоби, се дават пояснения за лицето, предоставящо услуги за ремонт, и в тях трябва да се нанесе съответната информация.

Част II

Информация относно услугата за ремонт

Стока за ремонт	[Идентификационни данни на стоката]
Естество на повредата	[Описание на повредата]
Вид предложения ремонт	[Какви мерки ще бъдат предприети за отстраняване на повредата]
Цена на ремонта или, ако тя не може да бъде изчислена, приложимия метод на изчисление и максимална цена на ремонта	[Това означава общата сума или, ако такава не е възможно да бъде посочена, методът на изчисление и максималната цена на услугата за ремонт, в евро/национална валута]
Срок на ремонта	[Срок в дни, в който лицето, предоставящо услуги за ремонт, се задължава да извърши услугата]
Наличие на временно заместващи стоки	[Наличието на временно заместваща стока означава, че потребителят ще получи равностойна стока за употреба по време на ремонта, като лицето, предоставящо услуги за ремонт, трябва да посочи „Да“ или „Не“]
Ако отговорът е „да“, посочете разходите за него, ако има такива:	[в евро/национална валута]
Място за предаване на стоките	[Мястото, където потребителят може да предаде стоката за ремонт]
Ако е приложимо, наличие на допълнителни услуги	[Посочете дали и в каква степен се предлагат допълнителни услуги, като демонтиране, инсталиране и транспорт, или „Няма“, ако за съответния ремонт не се предлага допълнителна услуга]
Ако отговорът е „да“, посочете разходите за него, ако има такива:	[в евро/национална валута, за всяка предложена услуга]
Срок на валидност на европейския формуляр за информация за ремонт на стоки	[Срок на валидност от най-малко 30 дни]

В полетата, заградени с квадратни скоби, се дават пояснения за лицето, предоставящо услуги за ремонт, и в тях трябва да се нанесе съответната информация.